

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2255/2535

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด  
นาง จุฑารัตน์ วัฒนสิทธิโชค หรือ วงษ์  
สกุล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจำประกันในมูลหนี้ละเมิดที่ ช. ลูกหนี้ก่อขึ้น เมื่อมูลหนี้ละเมิดนั้นเป็นความผิดที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย จึงต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ มิใช่ถืออายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิด

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 นายเชวงวัฒนสิทธิโชค ได้สมัครเข้าทำงานกับธนาคารโจทก์ โดย จำเลยเป็นผู้จำประกันความเสียหายกับโจทก์ ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 มิถุนายน 2522 โจทก์ได้ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีพบว่า นายเชวงได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงานโดย เจตนาทุจริตกระทำการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม ทำหลักฐานอันเป็นเท็จรับฝากเงินของลูกค้าธนาคาร ทำให้ธนาคารโจทก์สาขาบ้านโป่งได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,248,842 บาท ขอบังคับให้จำเลยชดเชยเงินคืนหรือใช้เงินแทนพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดของโจทก์ขาดอายุความเพราะพ้นหนึ่งปีนับแต่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเพียงว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้โจทก์จะระบุในคำฟ้องว่า โจทก์ได้ตรวจพบการกระทำผิดของนายเชวงระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2522 ซึ่งเมื่อนับถึงวันฟ้อง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เป็นเวลาเกิน 1 ปีแล้วก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้บรรยายมาในฟ้องด้วยว่า นายเชวงได้กระทำความผิดอาญาโดย ปลอมใช้เอกสารปลอม และฉ้อโกงโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์เสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 2,247,842 บาท ซึ่งโจทก์ได้ร้องทุกข์ไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2522 ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันในมูลหนี้ละเมิดที่นายเชวงก่อขึ้น และมูลหนี้ละเมิดนั้นเป็นความผิดที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย กรณีต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ หาใช่ถืออายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิดไม่ สำหรับอายุความทางอาญานั้น หากนายเชวงกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม และฉ้อโกงจริง อายุความทางอาญาจะมีกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3) ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคัดค้านว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์-เพี้ยน พุทธสุตตา)

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | เนติบัณฑิตยสภา |
|-------------------|----------------|

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|